

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาย ชลอ โสฬสจินดา กับพวก
บริษัท ยานยนต์ นครสวรรค์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 823

จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ทำสัญญาเช่าตึกพิพาทจากโจทก์โดยมิได้ประทับตราสำคัญของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในตึกพิพาท ก็ต้องถือว่าจำเลยที่ 3 กระทำไปในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ให้สัตยาบันแล้วจำเลยที่ 1 และที่ 2 จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ไหม.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการขนส่ง มีจำเลยที่ 3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนทั้งจำเลยที่ 1 และที่ 2 โจทก์ทั้งสองเป็นสามีภรรยา กัน และร่วมกันถือกรรมสิทธิ์ตึกพิพาท จำเลยที่ 3 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทำหนังสือสัญญาเช่าตึกพิพาทจากโจทก์ทั้งสอง มีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี หลังครบกำหนดแล้ว จำเลยที่ 3 ขอเช่าตึกพิพาทต่ออีก 1 ปี ขอชำระค่าเช่าในอัตราเดิมโดยสัญญาว่าจะนำค่าเช่าล่วงหน้า 300,000 บาท มาชำระให้โจทก์ทั้งสอง

แต่จำเลยที่ 3 ผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าล่วงหน้าให้โจทก์ทั้งสองตามกำหนด โจทก์ทั้งสองมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ 3 นำเงินค่าเช่ามาชำระแก่โจทก์ทั้งสองภายใน 10 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ มิฉะนั้นถือว่าสัญญาเช่าเป็นอันระงับสิ้นสุดลง และโจทก์ทั้งสองไม่ประสงค์จะให้จำเลยที่ 3 เช่าตึกพิพาทเพื่อประกอบกิจการของจำเลยที่ 1 และที่ 2 อีกต่อไป จำเลยที่ 3 ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้วเพิกเฉย สัญญาเช่าจึงสิ้นสุดลง แต่จำเลยทั้งสามกับบริวารยังคงครอบครองใช้ตึกพิพาทประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์อยู่ตลอดมาจนบัดนี้ เป็นการละเมิดทำให้โจทก์เสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าอัตราค่าเช่าเดือนละ 25,000 บาท คิดค่าเสียหายจนถึงวันฟ้องเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามและบริวารออกไปจากตึกพิพาท และส่งมอบให้โจทก์ในสภาพเรียบร้อยให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 150,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 25,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะออกไปและส่งมอบตึกพิพาทให้โจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้การสรุปได้ว่า โจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์ทั้งสองที่จำเลยที่ 3 เช่าตึกพิพาทกับโจทก์ทั้งสองเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนือขอบอำนาจตามข้อบังคับของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นการกระทำในฐานะส่วนตัวของจำเลยที่ 3 จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยทั้งสามและบริวารออกไปจากตึกแถวพร้อมส่งมอบตึกดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสองในสภาพเรียบร้อยให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงิน 150,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายในอัตราเดือนละ

25,000บาท แก่โจทก์ทั้งสองนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะออกไปและ
ส่งมอบตึกดังกล่าวคืนโจทก์ทั้งสอง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ที่ 1 เบิกความประกอบสัญญาเช่าตึกพิพาทเอกสาร
หมาย จ.3 และภาพถ่ายหมาย จ.4 ถึง จ.6 ว่าเมื่อจำเลยที่ 3 ทำสัญญาเช่าตึกพิพาท
แล้ว จำเลยที่ 3 ใช้ตึกพิพาทเป็นที่จำหน่ายตัวโดยสารของจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดย
จำเลยที่ 1 และที่ 2 ประกอบกิจการเดินรถโดยสารรับส่งผู้โดยสารในสายเหนือ และ
ปรากฏตามภาพถ่ายตึกพิพาทหมาย จ.5 มีป้ายชื่อของจำเลยที่ 2 ติดอยู่ตามยาวหน้า
ตึกพิพาททั้งจำเลยที่ 3 เบิกความตอบคำถามค้านยอมรับเงื่อนไขข้อนำสืบของโจทก์
ว่า ตึกพิพาทมิได้ประกอบการค้าขาย แต่ใช้ประโยชน์ในการขายตัวรถโดยสารของ
จำเลยที่ 2 และปัจจุบันนี้จำเลยที่ 2 ก็ยังขายตัวโดยสารอยู่ที่ตึกพิพาท ส่วนจำเลยที่ 1
นั้น นายธาดาหุตะมาน พยานจำเลยซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 ผู้หนึ่งเบิกความ
ตอบคำถามค้านว่า ตามภาพถ่ายหมาย จ.5 ป้ายที่ศาล (ศาลจังหวัดนครสวรรค์) ทำ
เครื่องหมายดอกจันไว้เป็นป้ายที่มีข้อความว่า สถานที่จำหน่ายตัวรถร่วม บ.ข.ส.
บริษัทจำเลยที่ 1 ติดอยู่บนตึกพิพาทและรถของจำเลยที่ 1 ที่จอดอยู่บริเวณตึกพิพาท
เป็นรถที่ใช้สำหรับรับส่งผู้โดยสารไปขึ้นรถปรับอากาศที่สถานีขนส่งสายเหนือตลาด
หมอชิตซึ่งเป็นการเงื่อนไขข้อนำสืบของโจทก์ พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักและ
เหตุผลให้เชื่อได้ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ในตึกพิพาท
แม้จำเลยที่ 3 ทำสัญญาเช่าตึกพิพาทเอกสารหมาย จ.3 โดยมีได้ประทับตราสำคัญ
ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็ตามก็ต้องถือว่า จำเลยที่ 3 กระทำไปในฐานะตัวแทนของ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ให้สัตยาบันแล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 2 จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่..."

พิพากษายืน.

(ประธานศาลฎีกา-รองประธานศาลฎีกา-ตุลาการ-สมทบ-สนธิสัญญา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>